

健康和人身安全带来不必要的危险。本案的处理，对于落实动物饲养人、管理人的法律责任和社会责任，维护社会公共秩序，营造全民守法的安全居住环境有所助益。

编写人：北京市第二中级人民法院 王磊 李雨桐

九、建筑物和物件损害责任纠纷

32

古树名木树池护墙倒塌致人损害的责任承担

—— 罗某诉林某等建筑物和物件损害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终4174号民事判决书

2. 案由：建筑物和物件损害责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 罗某

被告(上诉人): 某区园林局、某供电公司

被告(被上诉人): 林某、某居民委员会、某街道办事处

被告: 某市园林局、某区农业农村局

【基本案情】

2021年6月21日,原告罗某将车辆停放在一株有200年树龄的古树树池的围墙边,次日上午古树树池围墙发生倒塌,将正在墙下准备挪车的原告砸倒并压伤。经鉴定,罗某因本次事故所致损伤及后遗症,构成人体损伤十级伤残,造成罗某医疗费、残疾赔偿金等经济损失共计574748.1元。经辖区派出所走访

调查及法院现场勘查，发现被告某供电公司在事故发生前2个月开始在案涉古树树池里施工，挖了一个长3500毫米×宽2400毫米×1700毫米的井，用于安放箱变基础底座，事故发生时，尚未完工。在事故发生前10天左右，被告林某将古树树池护墙边的台阶及护坡挖除，致使护墙裸露出的土层最高处距离地面80多公分。经向气象服务中心调取的《气象资料证明》显示，案涉围墙所在地附近2021年6月21日日降水量为27.8毫米，2021年6月22日日降水量为102.5毫米。

【案件焦点】

1. 案涉围墙的管理人；2. 案涉围墙倒塌的原因；3. 各方对原告罗某的案涉合理损失应如何进行承担。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市集美区人民法院经审理认为：

关于争议焦点一，各方当事人均未举证证明案涉围墙系谁建造，围墙的所有人是谁，但案涉围墙与古树的树池形成整体，用于保证古树的正常生长环境，系属古树的护墙，是古树的配套附属设施。古树的管理人应认定为案涉围墙的管理人。根据《福建省古树名木保护管理办法》第四条规定，县级以上人民政府应当加强对古树名木保护管理工作的领导，将其纳入本行政区域行业专项规划，所需经费列入同级财政预算。乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助做好古树名木保护管理的相关工作。村（居）民委员会可以通过制定村规民约等形式引导村（居）民增强古树名木的保护意识。第五条第二款规定，县级以上人民政府林业、城市绿化主管部门按照职责分工，负责本行政区域内古树名木保护管理工作。《厦门经济特区园林绿化条例》第四十六条第二款规定，区园林绿化部门或者林业部门按照各自职责负责辖区内古树名木的管理工作、监督检查和技术指导。根据某区园林局与某区农业农村局共同签署的《古树名木保护管理工作协调备忘录》，明确某街道的古树名木由某区园林局负责保护和管理。从上述相关规定及某区园林局和某区农业农村局的相关职责分工，涉案古

树位于某街道，其管理人系某区园林局。虽然某区园林局以下发通知的方式，通知镇街古树名木的管养责任人并通知镇街加强古树名木的养护管理，但是《福建省古树名木保护管理办法》第四条规定，镇街系协助区园林局做好古树名木保护管理的相关工作，某区园林局仍是古树名木的主管部门，在事故发生前，其既未就古树名木制作清单，按株落实养护责任人，并通知到位，也未将相关专项经费拨付到位，亦未及时发现并消除案涉古树现场存在的安全隐患，对外依法不能免除其管理人的管理责任。至于某区园林局认为古树的养护责任人是Q街道还是D社区，可在承担相关管理责任后，依照内部行政职责分工，待进一步明确相关管理、养护责任后再自行协调相关部门进行处理。

关于争议焦点二，案涉围墙倒塌的原因。在案证据显示，案涉围墙倒塌主要有两个方面的原因：一方面，某供电公司在古树树冠垂直投影5米范围内进行施工，但在施工前既未取得相关规划、建设主管部门的许可，亦未向相关市政园林主管部门报备并征得其同意，在施工过程中，也未制定古树保护方案和措施，其施工行为明显不具有合法性；需要指出的是，某供电公司施工的箱变基础井的面积达8.4平方米（3.5米×2.4米），甚至向地面以下挖井高达1米，势必会破坏古树的根茎对土壤的固着作用，在暴雨冲刷的情况下，易造成水土流失；从倒塌的现场照片中亦可以看出，围墙倒塌后，某供电公司施工的箱变基础井显露出来，进一步证明围墙的倒塌与某供电公司的施工存在因果关系，某供电公司的施工是围墙倒塌的原因之一。另一方面，围墙外围原有台阶及环绕围墙的护坡，在6月12日至21日，被林某挖除后，墙体相应位置的土层裸露在外，距离地面约80公分，雨水冲刷使土质松软；台阶及护坡平台拆除后，墙体失去部分支撑力，亦是造成围墙倒塌的原因之一。

关于争议焦点三，各方对原告罗某的案涉合理损失应如何进行承担。福建省厦门市集美区人民法院对罗某因案涉事故所造成的损失进行逐一认定，医疗费、残疾赔偿金、住院伙食补助费、误工费、营养费、护理费、交通费等共计574748.1元，精神损害赔偿金4000元。《福建省古树名木保护管理办法》第二十九条第一款、第二款规定：“禁止在古树名木保护范围内新建、扩建建筑物

或者构筑物。国家和省重点基础设施、民生保障以及公共事业项目确需在古树名木保护范围内进行建设施工，无法避让的，建设单位应当在施工前制定古树名木保护方案，并报所在地县级人民政府古树名木主管部门备案。县级人民政府古树名木主管部门应当对保护方案的制定和落实进行指导、监督……”某供电公司未取得相关规划、建设主管部门的许可，未向相关市政园林主管部门报备并征得其同意，亦未制定古树名木保护方案，在古树下挖坑，造成古树土壤破坏；未预见暴雨天气对土壤可能造成的影响，并制定预案或采取防护措施；工程尚未完工，围墙外的台阶被挖除，存在安全隐患，也未采取安全防护措施，未在围墙周围设立警戒线，明显存在较大过错。福建省厦门市集美区人民法院酌定某供电公司承担35%的责任，即201161.84元（574748.1元×35%）。林某未经相关部门准许，擅自将围墙外的台阶及护坡平台挖除，使某供电公司的施工环境发生变化，共同造成围墙倒塌的后果，明显存在过错，福建省厦门市集美区人民法院酌定林某承担25%的责任，即143687.03元（574748.1元×25%）。某区园林局在事故发生前未将案涉古树的养护责任人落实到位，对某供电公司、林某实施有损古树护墙的行为未及时发现并采取措施消除安全隐患，或设置安全警示标识，防范事故的发生，管理责任未履行到位，对事故的发生也存在过错，福建省厦门市集美区人民法院酌定某区园林局承担20%的责任114949.62元（574748.1元×20%）。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条规定：“被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。”罗某将车辆停放在非停车位上，在暴雨天气紧挨有部分墙体裸露的围墙边，未及时发现可能存在的安全隐患，对自身损害的发生亦存在过错，可以减轻侵权人的责任，福建省厦门市集美区人民法院酌定对其案涉损失自身承担20%的责任。此外，罗某因案涉事故构成十级伤残，精神上受到一定的损害，结合各方的过错程度、损害后果、受诉法院所在地的平均生活水平，酌情确定某供电公司应赔偿罗某精神损害抚慰金1750元，林某赔偿罗某精神损害抚慰金1250元，某区园林局赔偿罗某精神损害抚慰金1000元。

福建省厦门市集美区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百

第六十五条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条第一款、第一千二百五十二条第二款,《厦门经济特区园林绿化条例》第四十六条第二款,《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条,《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第五条,《福建省古树名木保护管理办法》第四条、第五条第二款、第二十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定,判决如下:

一、被告某供电公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告罗某各项损失共计202911.84元;

二、被告某区园林局应于本判决生效之日起十日内赔偿原告罗某各项损失共计115949.62元;

三、被告林某应于本判决生效之日起十日内赔偿原告罗某各项损失共计139477.03元;

四、驳回原告罗某的其他诉讼请求。

某供电公司、某区园林局不服一审判决,提出上诉。福建省厦门市中级人民法院经审理认为:本案二审的争议焦点:一是某区园林局是否为案涉古树及围墙的管理单位;二是某供电公司的施工行为与案涉围墙的坍塌是否存在因果关系;三是某区园林局、某供电公司的责任比例是否适当。

关于争议焦点一,根据《福建省古树名木保护管理办法》第四条、第五条第二款,《厦门经济特区园林绿化条例》第四十六条第二款的规定,城市人民政府城市园林绿化行政主管部门负责本行政区域内城市古树名木保护管理工作,应当对城市古树名木,按实际情况分株制定养护、管理方案,落实养护责任单位、责任人,并进行检查指导。某区园林局与某区农业农村局共同签署的《某区古树名木保护管理工作协调备忘录》进一步明确,Q街道的古树名木由某区园林局负责保护和管理。某区园林局以《福建省古树名木保护管理办法》第二十一条第一款第三项规定“城市园林绿化管理部门管理的公共绿地、公园、城市道路用地范围内的古树名木,园林绿化专业养护单位为养护人”为依据,主

张其养护责任范围限于“城市园林绿化管理部门管理的公共绿地、公园、城市道路用地范围内的古树名木”，但根据该办法第二十一条的完整内容分析，该条仅对于有明确用地范围内的古树名木确定养护人，并未规定城市园林绿化管理部门的养护范围仅限于“城市园林绿化管理部门管理的公共绿地、公园、城市道路用地范围内的古树名木”。对于上述规定之外的古树名木，城市人民政府城市园林绿化行政主管部门仍负有保护管理责任。另外，虽然某区园林局以下发的相关通知为依据主张Q街道或D社区为养护责任单位，但相关专项经费既未拨付到位，亦未与Q街道或D社区签订养护协议，以明确养护责任；对外尚不影响其法定的养护责任主体地位。综上，一审法院认定某区园林局为案涉古树的养护责任单位以及案涉围墙的管理单位，并无不当。

关于争议焦点二，某供电公司的案涉施工行为违反《福建省古树名木保护管理办法》第二十九条的规定，不仅具有违法性，而且属于对古树名木的生长造成损害的行为。某供电公司如认为其施工行为对古树名木的生长没有造成损害，应就此承担举证证明责任。某供电公司以东山#8变电箱与案涉东山#11变电箱的设计均按照相关规范进行，符合安全标准为由，主张其新建案涉东山#11变电箱的施工行为没有安全隐患。从某供电公司没有在施工前制定古树名木保护方案，并报所在地县级人民政府古树名木主管部门备案的事实来看，其所称的施工安全仅指案涉工程自身的安全标准，不能说明对古树名木没有造成损害。某供电公司还以东山#8变电箱工程竣工已6年未造成安全隐患为由，主张案涉东山#11变电箱的施工同样没有安全隐患。但东山#11变电箱在本案事故发生时尚未竣工，二者不具有可比性。一审法院根据某供电公司施工的箱变基础井的面积以及深度造成水土流失的高度可能性，结合案涉事故发生于暴雨天气、围墙倒塌后某供电公司施工的箱变基础井显露出来等事实，认定某供电公司的施工是围墙倒塌的原因之一，并无不当。某供电公司主张其施工行为与案涉围墙的倒塌之间并无因果关系，证据不足，本院依法不予采信。

关于争议焦点三，某供电公司违法施工，造成古树土壤破坏，在施工过程中，未对暴雨天气对土壤可能造成的影响制定预案或采取防护措施，未在围墙

周围设立警戒线，而林某未经相关部门准许，擅自将围墙外的台阶及护坡平台挖除，使某供电公司的施工环境发生变化。二者相较，某供电公司的行为明显具有违法性，且作为专业的施工单位，其预见相关风险并采取相关防范措施的能力较强，故其过错较大。某区园林局对某供电公司、林某实施有损古树护墙的行为未及时发现并采取措施消除安全隐患，管理责任未履行到位，一审法院据此判定其承担相应的责任，并无不当。综上，本案损害后果的发生系多因一果，一审法院根据各责任主体的过错程度酌定各自的赔偿责任比例，裁量合理。

综上所述，某区园林局、某供电公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系由于古树护池围墙倒塌引发的建筑物和物件损害责任纠纷案，是在《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）施行后，适用《民法典》第一千二百五十二条的典型案例，本案中如何准确适用法律，如何在众多的被告中认定侵权责任主体，并由各个责任主体根据其对事故发生的不同作用力、过错程度承担相应的侵权责任具有借鉴作用。同时本案又是保护古树名木的典型案例，有针对性地适用了古树管理条例等相关法规。古树保护涉及生物多样性，应当充分考虑特别法的规定，本案结合了一般侵权和特殊法律适用的规定，既保障了受害人的权利，又督促主管部门加强了对古树名木的保护。

一、建筑物和物件损害责任的法律适用问题

《民法典》侵权责任编在第十章规定了建筑物和物件损害责任相关法条，在本章中涉及七种建筑物和物件损害的特殊责任承担形式。针对本案主要考量的是《民法典》第一千二百五十二条及第一千二百五十三条的适用问题。

首先，需要对于倒塌物的性质进行认定。构筑物通常不具备提供人类居住、工作生产或者物品储存的功能，如道路、桥梁、隧道、城墙、堤坝等。除此之

外，一些难以直接认定属于建筑物、构筑物等设施本身的可以归入其他设施，为法官解释适用留下空间。①本案中，一株200年树龄的古树，栽种于一个斜坡上，古树树池一侧距离地面约三四十公分，一侧距离地面约有四米，倒塌发生于距离地面高的这侧，在树池外侧有砖砌的台阶、护坡平台，护坡距离树池平面有两米多，除台阶及护坡外的树池外墙砌有瓷砖保护。倒塌物既是树池的一部分，又是一堵墙，虽难以直接认定为城墙等构筑物，但依立法本意，应可归入构筑物之列。

其次，法条之间的选择适用。《民法典》第一千二百五十三条物件脱落、坠落损害责任采过错推定原则，被侵权人只需证明自己遭受的损害系因建筑物、构筑物或者其他设施或者其他搁置物、悬挂物发生脱落、坠落所造成的，即完成初步举证责任，由所有人、管理人或者使用人对自己没有过错承担举证责任，否则便应承担侵权责任。这可能是本案原告在起诉状中坚持主张涉案古树树池护墙脱落的原因之所在。脱落，是指建筑物、构筑物或者其他设施的组成部分从主体脱离。根据查明的事实，本案的护墙并非从主体结构脱离，而是墙体崩塌，崩塌下来的墙砖、土块砸伤原告，致使本案事故发生，多个被告在答辩意见中亦均提及。基于这一基础事实的查明，在法律适用上，排除《民法典》第一千二百五十三条的适用。

最后，同一法条不同条款的选择适用。《民法典》第一千二百五十二条第一款规定：“建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。”第二款规定：“因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。”第一款同样适用过错推定原则，由建设单位与施工单位承担举证责任，证明不存在质量缺陷可免责，可见此款重在规范

①最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编：《中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用》，人民法院出版社2020年版，第682页。

建筑物等因质量缺陷而发生倒塌等的责任承担。而第二款则规定系因所有人、管理人、第三人等人为原因所致，则由侵权责任主体承担责任。本案经审理查明，系人为原因所致，故最终确定适用《民法典》第一千二百五十二条第二款之规定。

二、侵权责任主体的认定

依循上文法律条款，所有人、管理人、使用人或者第三人均可能是侵权责任主体。这是本案原告列举了七名被告的原因所在，原告无法明确侵权责任主体，而是采用一把抓的方式，将所有可能相关的主体均列为被告，这也增加了本案的审理难度，需从众多主体中，厘清最终的责任人。

（一）管理人的认定

本案中，各方当事人均未举证证明讼争构筑物的所有人，亦难以直接认定构筑物的管理人与使用人，但构筑物与古树的树池形成整体，用于保证古树的正常生长，系属古树的护墙，是古树的配套附属设施。古树的管理人应认定为构筑物的管理人。关于古树的管理人，各被告亦各执一词，纷纷主张己方非管理人。根据古树名木的相关规定及政府的相关职责分工，古树的行政主管部门即古树所属辖区的市政园林局应属古树的法定管理人。按规定，古树的保护应按株落实养护责任人并有专项经费保障，市政园林局作为行政主管部门，对外不能以下放管理职能而主张免责。可在承担相关管理责任后，依照内部行政职责分工，待进一步明确相关管理、养护责任后再自行协调相关部门进行处理。

（二）关于原因力规则的适用

侵权责任主体的认定与构筑物倒塌原因息息相关。

一方面，从倒塌的人为原因分析，主要存在某供电公司违法施工及林某破坏古树护墙边的台阶及护坡平台两部分因素，这是引发倒塌的积极作用力。根据古树保护相关规定，严禁在古树保护范围内进行施工，涉民生工程，仍需向相关市政园林主管部门报备并征得其同意，并制定古树名木保护方案，而某供电公司均未履行上述审批手续，明显存在较大过错。本案某供电公司承担责任更是表明在古树名木保护面前没有特权，涉民生保障工程并非法定免责事由，

造成损害的仍应承担相应的法律责任。而林某在某供电公司施工未完工时，未经相关部门准许，擅自将围墙外的台阶及护坡平台挖除，使某供电公司的施工环境发生变化，共同造成围墙倒塌的后果，明显存在过错，亦应承担相应的侵权责任。

另一方面，从管理人的管理责任分析，古树名木的主管部门管理责任未履行到位，未及时发现并制止破坏古树的违法行为，亦是引发构筑物倒塌的消极作用力。虽然管理人未实施积极的侵权行为，但其法定责任未履行，消极不作为的行为亦是法律所规制的。从某种程度上而言，若管理人及时积极履行管理职责，既保护了古树的生长环境，同时更可能避免此次事故的发生，故管理人仍应承担相关的责任，这亦是给古树名木主管部门敲响警钟。

值得一提的是，判决生效后，法院向辖区市政园林局发送司法建议，督促其切实履行古树保护的管理责任，及时查处违法破坏古树名木的行为。区市政园林局积极组织调研，并书面反馈整改方案与下一步计划。本案起到良好的教育与导向作用，更加体现司法对生态保护的关切，赋能生态保护。

编写人：福建省厦门市集美区人民法院 詹雪霞

在公共道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行的 物品造成他人损害的责任划分

—— 蒋某诉甲建设公司等侵权责任案